

## ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE MOBILNEJ APLIKÁCIE

**Mobilná aplikácia V OBRAZE 2.0 – Výroba**

**Mobilná aplikácia V OBRAZE 2.0 – Prevádzka**

uzavretá podľa ustanovenia §269 ods.2.zákona č.513/1991Zb., obchodný zákonník medzi zmluvnými (ďalej iba "Zmluva")

### 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### Obec Strelníky

So sídlom: Strelníky 63, 976 55 Lúbietová

IČO: 00313840

V zastúpení: Ján Majer, starosta obce

**(ďalej iba "Zákazník")**

a

#### Galileo Corporation s.r.o.

so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO: 47192941, DIČ: 2023788745

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:Sro, vl.č.:37937/T

bankové spojenie: ČSOB, IBAN SK6175000000004030015850

za ktorú koná Silvia Mészárošová, na základe plnej moci zo dňa 12.5.2022

**(ďalej iba "Poskytovateľ")**

### 2 PREDMET PLNENIA

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Poskytovateľa spustiť pre Zákazníka **UPGRADE mobilnej aplikácie V OBRAZE na verziu 2**, (ďalej iba "Aplikácia"), zabezpečiť jej bezchybnú prevádzku a internetový zdroj dát (ďalej len "Dátový zdroj"), ktorý poskytne Aplikácii informácie z webového sídla Zákazníka (ďalej iba "Stránka") a povinnosť Zákazníka zaplatiť za poskytnuté služby stanovenú odmenu.

### 3 ŠPECIFIKÁCIE APLIKÁCIE

- 3.1 Po inštalácii a spustení aplikácia poskytuje prehľad noviniek z webovej stránky zákazníka do mobilného zariadenia používateľa. Upozorní vás na novo vložené správy, udalosti, fotografie alebo dokumenty zverejnené na úradnej tabuli. Aplikácia sprostredkúva iba obsah zo sledovaných stránok a nepracuje so žiadnym vlastným obsahom.
- 3.2 Aplikácia je optimalizovaná pre mobilné telefóny, vyžaduje mobilný operačný systém Android alebo iOS (vo verziách aktuálne podporovaných ich výrobcami) a prístup na internet.
- 3.3 Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom online distribučných služieb Google Play, App Store a Huawei AppGallery.
- 3.4 Dáta zo stránok od Zákazníka sa načítavajú do aplikácie v intervale minimálne 1 hodiny.

- 3.5 V prípade funkcií súvisiacich s polohou, ako je vyhľadávanie v obci, musí aplikácia povoliť práva na polohu.
- 3.6 Rozšírenie o funkciu „rozšírené menu“
- 3.7 "Rozšírené menu" umožňuje pridať jednotlivé menu (dlaždice) - názvy vrátane piktogramu
- 3.8 Jednotlivé dlaždice môžu byť prepojené s obsahom webových stránok alebo presmerované na externú adresu URL.

#### 4 PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

- 4.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť bezchybnú prevádzku aplikácie a zdroja údajov.
- 4.2 Poskytovateľ nezodpovedá za prevádzkové poruchy spôsobené okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle od vôle a mimo sféry vplyvu poskytovateľa.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na plnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.

#### 5 CENA A JEJ SPLATNOSŤ

- 5.1 Cena Produktu je stanovená nasledovne:
  - 5.1.1 Cena za upgrade aplikácie a dátového zdroja na verziu 2.0 podľa tejto zmluvy je **540,- Eur** (bez DPH).
  - 5.1.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku 5.1.1 na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vystaviť najskôr v deň účinnosti tejto Zmluvy.
  - 5.1.3 **Pravidelný ročný** poplatok za zabezpečenie prevádzky aplikácie a zdroja údajov vrátane licenčného poplatku za používanie je **78,- Eur** (bez DPH) a platí sa vopred za každé účtovacie obdobie.

#### 6 SÚČASŤ ZMLUVY

- 6.1 **Podmienky.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa (ďalej len "**Podmienky**"), ktoré sú dostupné v administrácii produktu v časti "Nastavenia" v záložke "Dokumenty" a ktorých znenie je v čase uzavretia tejto Zmluvy prílohou tejto Zmluvy. Uzatvorením Zmluvy Zákazník vyjadruje svoj bezpodmienečný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
- 6.2 **Zmeny dohody.** Poskytovateľ má právo na zmenu Zmluvy v rozsahu a v súlade s pravidlami stanovenými v Podmienkach.

## 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 7.2 **Úplná dohoda.** Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa poskytovania Produktu a náhrada akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dohody uzavreté medzi zmluvnými stranami týkajúce sa takéhoto predmetu Zmluvy. Táto zmluva predovšetkým nahrádza existujúce dohody o produktoch medzi zmluvnými stranami, ktorých platnosť uplynie v deň podpísania tejto zmluvy. Bez ohľadu na všeobecný zákaz započítania v čl. 3.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že akékoľvek nároky vzniknuté v dôsledku ukončenia existujúcej zmluvy (t.j. najmä poplatky zaplatené Zákazníkom na základe existujúcej zmluvy o poskytnutí príslušného produktu medzi Zmluvnými stranami) môže Poskytovateľ jednostranne započítať voči cene Produktu podľa tejto Zmluvy.
- 7.3 **Rovnopisy.** Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 7.4 **Účinnosť.** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Čiernej Vode dňa 12.12.2025

V.....dňa 19. 12. 2025

